МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 08 дугаар сарын 20 № 03/46 Улаанбаатар хот

УВС АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА Ц.АЛИМАА ТАНАА

Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2024 оны 3/1189 дугаар албан бичгээр Увс аймгийн Улаангом сумын Элбэг-Өгөөж өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга Г.Гэрэлтуяа ажлын байрны дарамт үзүүлж буй талаар гомдлыг Комисст ирүүлсэн.

Увс аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/09 дугаар тушаалаар Г.Гэрэлтуяаг Элбэг-Өгөөж өрхийн эрүүл мэндийн төвийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлсөн байх бөгөөд Увс аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 152/ШШ2024/00208 дугаар шийдвэрээр ажилд эгүүлэн тогтоосон байна. Гэвч энэ үеэс Г.Гэрэлтуяа нь нэр бүхий 6 ажилтанд аливаа хэлбэрийн ажлын байрны дарамт үзүүлэх, ажлаас чөлөөлөх мэдэгдэл хүргүүлсэн гэх бөгөөд тэд уг дарамтыг эсэргүүцэн Эрүүл мэндийн яам, Засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар, 11-11 төв, Увс аймгийн Засаг дарга, Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар зэрэг газарт гомдол гаргасан байна.

Тус гомдлын мөрөөр Элбэг-Өгөөж өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 19 ажилтнаас хөдөлмөрлөх эрхийн хүрээнд санал асуулга, 12 ажилтнаас тайлбар, тодруулга авч, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, баримтжуулах, ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх зэргээр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Элбэг-Өгөөж өрхийн эрүүл мэндийн төвд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журам, хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй танилцахад хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтыг хориглох, түүнд гомдол гаргах, гомдлыг шийдвэрлэх зохицуулалтыг тусгаагүй. Түүнчлэн 2022, 2023, 2024 оны сургалтын төлөвлөгөөнд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалтыг төлөвлөөгүй, сургалт явуулахад шаардагдах зардлыг төсөвлөөгүй байна.

Шалгах ажиллагааны хүрээнд тус байгууллагын ажилтнуудаас авсан санал асуулгад оролцогчдын 95 хувь нь “байгууллагаас хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт зохион байгуулагддаггүй” гэж хариулсан байна.

150070185

Дээрхээс үзэхэд ажил олгогч нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт тус тус заасан ажил олгогчийн үүргийг биелүүлж ажиллаагүй байна.

2. Тус төвийн ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагаар "нэр бүхий 6 ажилтан их эмч Г.Сайнзаяагийн, бусад арав гаруй ажилтнууд нь их эмч Г.Гэрэлтуяагийн тал болж талцан, өөр хоорондхэрүүл маргаан хийж, бие биедээ цахимаар болон биечлэн ажлын байрны элдэв дарамтыг байнга үзүүлдэг" гэх тайлбарыг өгсөн.

Шалгах ажиллагааны хүрээнд авсан санал асуулгад оролцогчдын 79 хувь нь ажлын байрны дарамтад өртөж байсан гэж хариулсан бөгөөд энэхүү дарамт нь удирдах ажилтан болон хамт ажилладаг ажилтны зүгээс ирдэг гэж тайлбарласан байна. Мөн санал асуулгад оролцогчдын 26.3 хувь нь удирдлагын зүгээс үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхаж байсан гэж хариулжээ.

Тус байгууллагад үүссэн удирдах албан тушаалтнууд хоорондын, удирдах албан тушаалтан ба ажилтан хоорондын үргэлжилсэн үл ойлголцол, таарамжгүй харилцаа нь тухайн төвийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд, хамт олны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлж, улмаар иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарт сөргөөр нөлөөлөх боломж бүрдсэн байна.

3. Тухайн байгууллагын Ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагаатай танилцахад үйл ажиллагаа нь идэвхгүй, ёс зүйн зөрчлийг цаг тухайд нь хянан шийдвэрлэдэггүй, ажилтнуудад ёс зүйн сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил явуулахгүй байх зэргээр Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг зохих ёсоор хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон зөрчлийг арилгуулах, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хүний эрхийн зөрчлийг гаргуулахгүй ажиллах талаар холбогдох арга хэмжээ авхуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус төвийн удирдах албан тушаалтнууд хоорондын, удирдах албан тушаалтан ба ажилтан хоорондын үүссэн үл ойлголцол, зөрчилдөөнийг байгууллагын дотоод хэм хэмжээг баримтлан, эрх хэмжээний хүрээнд хянан шийдвэрлэх, цаашид холбогдох хуулийн заалтыг мөрдөж ажиллаагүй албан тушаалтанд хариуцлага тооцож байх;
2. Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан тусгах;
3. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх ойлголт, хүний эрхийн боловсрол, мэдрэмж, соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, соён гэгээрүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;

4. Тус өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааг хэвийн болгох, иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авч, үр дүнтэй ажил зохион байгуулах;
5. Элбэг-Өгөөж өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ёс зүйн дэд хороог шинэчлэн байгуулж, идэвхтэй, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжоор хангах, тус эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудын гаргасан ёс зүйн зөрчлийг тухай бүр хянан шийдвэрлэж хэвших, байгууллагын ажилтнуудад ёс зүйн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Увс аймгийн Засаг дарга Ч.Чимэдэд.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ